Responsabilidade Legal sobre Dados	
Termo de Uso e Responsabilidade	**Data: 17/05/2025**
Termo de Uso e Compartilhamento de Dados	**RQ.SGQ.04**

TERMOS DE USO DE APLICAÇÃO

Bem-vindo(a) à Nexprice (doravante "Aplicativo"). Ao acessar ou utilizar o Aplicativo, você (doravante "Usuário") concorda com os presentes Termos de Uso (doravante "Termos"). Leia atentamente estes Termos antes de utilizar o Aplicativo.

1. ACEITAÇÃO DOS TERMOS

1.1. Ao acessar ou utilizar o Aplicativo, o Usuário declara que leu, entendeu e concordou com todos os termos e condições destes Termos. Se o Usuário não concordar com qualquer parte destes Termos, não deverá acessar ou utilizar o Aplicativo.

2. DESCRIÇÃO DO APLICATIVO

2.1. A Nexprice é uma ferramenta de precificação e solução financeira para Pequenos e Médios Empreendedores, onde utiliza dados fornecidos pelo Usuário para propôr uma sugestão viável de preços por demanda.

2.2. O Aplicativo pode oferecer recursos adicionais, como importação de planilha de uso próprio, consultoria com Inteligência Artificial através de um canal de comunicação via texto disponível 24 horas, consultoria com profissionais e criação de gráficos para demonstração visual dos dados implementados pelo Usuário.

3. ELEGIBILIDADE

3.1. Para utilizar o Aplicativo, o Usuário deve ter a idade mínima de 18 anos ou a idade legal para celebrar contratos em sua jurisdição, o que for maior.

3.2. Ao acessar ou utilizar o Aplicativo, o Usuário declara e garante que possui a idade e capacidade legal para celebrar estes Termos.

4. CADASTRO E CONTA

4.1. Para acessar determinados recursos do Aplicativo, o Usuário pode precisar criar uma conta.

4.2. O Usuário concorda em fornecer informações precisas, completas e atualizadas durante o processo de cadastro e em manter suas informações de conta atualizadas.

4.3. O Usuário é responsável por manter a confidencialidade de suas credenciais de conta e por todas as atividades que ocorrerem em sua conta.

4.4. O Usuário concorda em notificar imediatamente a Nexprice sobre qualquer uso não autorizado de sua conta ou qualquer outra violação de segurança.

5. USO DO APLICATIVO

5.1. O Usuário concorda em utilizar o Aplicativo apenas para fins legais e de acordo com estes Termos.

5.2. O Usuário concorda em não utilizar o Aplicativo para:

- Violar qualquer lei ou regulamento aplicável;
- Infringir os direitos de propriedade intelectual de terceiros;
- Transmitir qualquer conteúdo ilegal, prejudicial, ameaçador, abusivo, assediante, difamatório, vulgar, obsceno, odioso ou de outra forma censurável;
- Interferir ou interromper o funcionamento do Aplicativo ou dos servidores ou redes conectadas ao Aplicativo;
- Coletar ou armazenar informações pessoais de outros usuários sem o consentimento deles;
- Personificar qualquer pessoa ou entidade ou deturpar sua afiliação com qualquer pessoa ou entidade.

5.3. A Nexprice se reserva o direito de suspender ou encerrar o acesso do Usuário ao Aplicativo se o Usuário violar qualquer disposição destes Termos.

6. CONTEÚDO DO USUÁRIO

6.1. O Usuário é o único responsável pelo conteúdo que cria, envia, publica ou exibe no Aplicativo (doravante "Conteúdo do Usuário").

6.2. Ao enviar Conteúdo do Usuário para o Aplicativo, o Usuário concede à Nexprice uma licença mundial, não exclusiva, transferível, sublicenciável e isenta de royalties para usar, reproduzir, modificar, adaptar, publicar, traduzir, distribuir e exibir o Conteúdo do Usuário em conexão com a operação e o fornecimento do Aplicativo.

6.3. O Usuário declara e garante que possui todos os direitos necessários para conceder a licença acima e que o Conteúdo do Usuário não viola os direitos de propriedade intelectual de terceiros.

6.4. A Nexprice se reserva o direito de remover ou desabilitar o acesso a qualquer Conteúdo do Usuário que viole estes Termos ou que seja considerado censurável.

7. PROPRIEDADE INTELECTUAL

7.1. O Aplicativo e todo o seu conteúdo, incluindo, mas não se limitando a, textos, gráficos, logotipos, ícones, imagens, áudio, vídeo, software e código, são de propriedade da Nexprice ou de seus licenciadores e são protegidos por leis de propriedade intelectual.

7.2. O Usuário concorda em não reproduzir, modificar, distribuir, exibir, executar ou criar obras derivadas do Aplicativo ou de seu conteúdo, exceto conforme expressamente permitido por escrito pela Nexprice.

8. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

8.1. O aplicativo é fornecido "no estado em que se encontra" e "conforme disponível". A Nexprice não faz nenhuma declaração ou garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, incluindo, mas não se limitando a, garantias de comerciabilidade, adequação a um fim específico e não violação.

8.2. A Nexprice não garante que o aplicativo será ininterrupto, seguro ou livre de erros.

8.3. O usuário concorda que o uso do aplicativo é por sua conta e risco.

9. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

9.1. Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, a Nexprice não será responsável por quaisquer danos indiretos, incidentais, especiais, consequenciais ou punitivos, incluindo, mas não se limitando a, perda de lucros, dados, uso, boa vontade ou outras perdas intangíveis, resultantes de (i) seu acesso ou uso ou incapacidade de acessar ou usar o aplicativo; (ii) qualquer conduta ou conteúdo de terceiros no aplicativo; (iii) qualquer conteúdo obtido do aplicativo; e (iv) acesso não autorizado, uso ou alteração de suas transmissões ou conteúdo, seja com base em garantia, contrato, delito (incluindo negligência) ou qualquer outra teoria legal, seja ou não a Nexprice tenha sido informada da possibilidade de tais danos.

10. INDENIZAÇÃO

10.1. O Usuário concorda em indenizar, defender e isentar a Nexprice, suas afiliadas, diretores, funcionários, agentes e licenciadores de e contra todas e quaisquer reivindicações, danos, obrigações, perdas, responsabilidades, custos ou dívidas e despesas (incluindo, mas não se limitando a, honorários advocatícios) decorrentes de: (i) seu uso e acesso ao Aplicativo; (ii) sua violação de qualquer termo destes Termos; (iii) sua violação de qualquer direito de terceiros, incluindo, mas não se limitando a, qualquer direito autoral, propriedade ou direito de privacidade; ou (iv) qualquer reclamação de que seu Conteúdo do Usuário causou danos a terceiros.

11. ALTERAÇÕES AOS TERMOS

11.1. A Nexprice se reserva o direito de modificar ou substituir estes Termos a qualquer momento. Se uma revisão for material, forneceremos um aviso prévio de pelo menos 120 dias antes que quaisquer novos termos entrem em vigor. O que constitui uma alteração material será determinado a nosso exclusivo critério.

11.2. Ao continuar a acessar ou usar o Aplicativo após a entrada em vigor dessas revisões, o Usuário concorda em ficar vinculado aos Termos revisados. Se o Usuário não concordar com os novos termos, deverá parar de usar o Aplicativo.

12. LEI APLICÁVEL

12.1. Estes Termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil, sem considerar seus conflitos de disposições legais.

13. FORO

13.1. Qualquer ação legal ou processo decorrente ou relacionado a estes Termos será instaurado exclusivamente nos tribunais competentes da Comarca do Município de Joinville.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Estes Termos, juntamente com a Política de Privacidade, constituem o acordo integral entre o Usuário e a Nexprice em relação ao Aplicativo e substituem quaisquer acordos anteriores ou contemporâneos.

14.2. A falha da Nexprice em exercer ou fazer cumprir qualquer direito ou disposição destes Termos não constituirá uma renúncia a tal direito ou disposição.

14.3. Se qualquer disposição destes Termos for considerada inválida ou inexequível, as demais disposições destes Termos permanecerão em pleno vigor e efeito.

15. CONTATO

15.1. Em caso de dúvida, questionamento ou posicionamento contrário sobre estes Termos, entre em contato conosco:

NEXPRICE SOLUÇÕES FINANCEIRAS,

contato@nexprice.com.br